

LawPass — הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין

חלק ראשון — מטלת כתיבה

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · טיוטה לבדיקה · מבוססת על S-Q2-2026

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

אלמוג ותמר ברקת גרים בנתניה. לבנם רועי, בן 12, יש שיתוק מוחין בדרגה קשה. הוא נוסע בכיסא גלגלים, זקוק לשאיבת הפרשות כמה פעמים ביום ולהאכלה דרך זונדה.

רועי לומד בכיתה מיוחדת בבית ספר בעיר. עד השנה שעברה קיבל הסעה מותאמת עם מלווה וסייעת רפואית לשעות הלימודים. הרופאה המטפלת, ד"ר קליין, כתבה במכתב שבלי סייעת רפואית צמודה אסור לרועי לשהות בבית הספר בכלל, כי יש סכנה ממשית לחנק. גם המרפאה בעיסוק כתבה שהפסקת המסגרת תגרום לנסיגה שקשה יהיה לתקן.

בתאריך 8.1.2026 הגישו ההורים לעירייה בקשה להמשיך ההסעה המותאמת ולהקצאת סייעת רפואית לשנת הלימודים הבאה. בתאריך 4.5.2026 קיבלו תשובה שהבקשה נדחתה, בנימוק שרועי יכול להסתדר עם סייעת רגילה ושההסעה תבוטל כי הוא גר במרחק הליכה. בתאריך 12.5.2026 הגישו השגה. בתאריך 2.6.2026 ההשגה נדחתה. מאז ההורים הבינו שאין להם ברירה אלא לפנות לבית המשפט.

המצב הכספי בבית קשה. אלמוג עבד כטכנאי מיזוג, אבל מאז שרועי חזר הביתה אחרי אשפוז ארוך הוא ירד למשרה חלקית ומרוויח 8,200 ש"ח לחודש. תמר, גננת בהכשרתה, לא עובדת כבר ארבע שנים ומקבלת 6,300 ש"ח מקצבאות ומעבודות מזדמנות. סך ההכנסות בממוצע 14,500 ש"ח בחודש, כולל קצבת ילדים בסך 611 ש"ח. ההוצאות בממוצע 17,800 ש"ח בחודש. חשבון הבנק ביתרת חובה של 31,000 ש"ח, ואין חסכונות. אין להם דירה; הם שוכרים. הוריהם של השניים מבוגרים וחיים מקצבת זקנה, ובני הזוג אינם סמוכים על שולחנם.

עורכת דין מהשכונה, חברה של המשפחה, הסכימה לייצג בהתנדבות בלי לקחת שקל. בנוסף, שכנים פתחו קמפיין גיוס כספים והעבירו למשפחה 6,000 ש"ח, שכולם הלכו לרכישת מכשיר שאיבה נייד. את אגרת בית המשפט בסך 2,443 ש"ח ההורים פשוט לא יכולים לשלם. ברשותכם כל המסמכים הדרושים להוכחת העובדות שלעיל.

עליכם לנסח את כתב הטענות שיאפשר את הגשת העתירה חרף המצוקה הכלכלית. יש לבסס את כתב הטענות אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלכם במשפטים, ולהניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של כתב הטענות, אך אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. ככל שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים, יש לציין זאת בלבד, בלי לנסחם. יש להתייחס בפירוש למשמעות הייצוג ללא תשלום ולכספים שגויסו מהציבור. התשובה מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז:2007: ("א2). המביא הליך לבית משפט ישלם עם הבאתו לראשונה, את האגרה הקבועה בתוספת, והוא כשארין הוראה אחרת בכל דין). ד) הליך שלא שולמה בו האגרה, כאמור בתקנת משנה א), כולה או חלקה, לא יקובל לרישום, אלא אם כן מביא ההליך פטור מתשלום אגרה או הוגשה בקשה לפטור מאגרה. 14א) בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית המשפט, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה). ג) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור 4 את המבקש מתשלום האגרה כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד. בר"מ 22/22 שמש 'נמשרד הבריאות': פטור מתשלום אגרה יינתן בהתקיים שני תנאים מצטברים – חוסר מסוגלות כלכלית של המבקש והתרשמותו של בית המשפט כי "ההליך מגלה עילה". בענייננו, יש להקל בבחינת שאלת העילה כאשר לחסימת הגישה לערכאות עלולה להיות השלכה קשה ואף בלתי הפיכה. במסגרת האיזון בין הרציונלים התומכים בחובת תשלום האגרה לבין זכות הגישה לערכאות, שהיא זכות יסוד, יש ליתן את הדעת לאופי הזכויות המונחות על הכף ולמידת הפגיעה האפשרית בהן. עתירת המבקשת אינה עוסקת אך בשאלה "צרה" של קבלת טיפול בקירבת מקום מגוריה אלא משליכה על הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד לאור נסיבות מחלתה. טענותיה נוגעות לגרעין הקשה של זכות זו ויש בכך להקρίין על הדיון בהן".

תא 23-2-111 פלוני 'נרוחות השמיים': "כדי לקבל פטור מאגרה נדרש בעל דין להראות שההליך שבגיניו מבוקש הפטור מגלה עילה לצד חוסר מסוגלות כלכלית לשלם את האגרה. המחוקק קבע כי בהקשר לפטור מאגרה יש לבחון את מצבו הכלכלי של המבקש או של בני משפחתו מדרגה ראשונה שהוא סמוך על שולחנם. משזו לשון החוק, אין לקבל את טענת המשיבה כביכול מעת שצד שלישי נטל על עצמו הוצאה מהוצאות ההליך בהן נושא בדרך כלל בעל דין, עליו לשאת גם בתשלום האגרה". לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבדוק המטלה. בהצלחה!"

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבדוק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!